

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/14

הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון – יציגות ארגון עובדים והגנה על הפרט), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3 בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, במקום הסיפה החל במילים "שעם חבריו" יבוא "שנבחר על ידי רוב העובדים לשמש כארגון יציג בדרך האמורה בסעיף 3א."

2. הוספת סעיף 3א אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא :

"בחירת ארגון 3א. (א) בחירת ארגון עובדים יציג לעניין הסכם עובדים יציג לעניין קיבוצי מיוחד או ביטול הכרה בארגון עובדים כארגון יציג לעניין האמור תיעשה בדרך של הצבעה חשאית אחת לשלוש שנים, או לפי בקשה של שליש מהעובדים במקום העבודה לפחות, ובלבד שחלפה שנה ממועד ההצבעה הקודמת.

(ב) הצבעה כאמור בסעיף קטן (א) תתקיים לאחר שחלפו שלושים יום לפחות מהמועד שבו נמסרה לכלל העובדים הודעה על קיום הצבעה כאמור ולא יותר משישים יום מהמועד האמור.

(ג) בבחירות כאמור בסעיף קטן (א) יועמדו לבחירה ארגוני העובדים המבקשים להכיר בהם כארגון יציג לעניין זה וכן האפשרות שלא יתקיימו במפעל או אצל המעסיק יחסי עבודה קיבוציים; ארגון עובדים יציג כאמור ייבחר ברוב קולות המשתתפים בהצבעה ובלבד שבהצבעה השתתפו 40% לפחות מהעובדים במקום העבודה.

(ד) שר העבודה, הרווחה והשירותים

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

החברתיים בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע תקנות לעניין סעיף זה."

- תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ולעניין סעיף 3 – למעט אם ההסכם נחתם לזמן בלתי מוגדר, ולמעט הוראה בהסכם שאיננה נוגעת לשכר ולתנאי עבודה אישיים."
- ביטול סעיף 6 4. סעיף 6 לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון סעיף 33 5. בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי "למען התארגנות עובדים בוועד עובדים ובארגון עובדים" יבוא "או למען חופש מהתאגדות".
- תיקון סעיף 33 6. בסעיף 33(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:
- "(6) פעילותו או הבעת דעתו למען חופש מהתאגדות בארגון עובדים או לביטול יציגות ארגון עובדים."

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת החוק היא לחזק את הרכיב הדמוקרטי בהתאגדות עובדים לעניין הסכם קיבוצי מיוחד ולשפר את איכות הייצוג של עובדים. מוצע לקבוע מנגנון לבחירת ארגון עובדים יציג שיחליף את המנגנון הקיים לפיו די בחברות של שליש מהעובדים בארגון כדי לנהל משא ומתן בשם העובדים ולגבות מהם מס ארגון (דמי טיפול). הצטרפות של שליש מהעובדים במקום העבודה לארגון עובדים כדי שיחשב לארגון עובדים יציג, אינה מעידה בהכרח על עמדתם של יתר העובדים במקום העבודה. במקרים מסוימים, מרבית העובדים מתנגדים לייצוג בידי ארגון העובדים, אך נכפה עליהם להיות מיוצגים על ידו ולשלם לו מס משום שהציג חתימות של שליש מהעובדים. בנוסף, הנוהג לספור חברים מביא לא פעם למחלוקות משפטיות יקרות בשאלה האם הושג מספר החתימות הנדרש, ולעיתים אף עולות טענות הדדיות בדבר זיופי טפסים ואיומים מצד מעסיקים או מצד ארגוני עובדים. לגבי עובדים שהתחרטו ואינם מעוניינים עוד להיות מיוצגים על ידי הארגון, אין מנגנון שמאפשר להם לחזור בהם או להכריע באופן ברור על מעבר לארגון עובדים אחר. מהאמור עולה כי מדובר בשיטה בלתי צודקת שמדכאת את רצון הרוב מבלי לשמור על זכויות המיעוט ויוצרת חיכוכים מיותרים.

לפיכך מוצע כי ארגון עובדים יציג לעניין הסכם קיבוצי מיוחד ייבחר בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית תשחרר את העובדים מלחצים חיצוניים ותאפשר לכל עובד להביע את דעתו האותנטית מאחורי הפרגוד, בלי צורך לרצות פעילים של ארגוני עובדים או לחשוש מאיומי המעסיק. נוסף על כך, הצורך להשיג תמיכה של רוב העובדים והיכולת של העובדים להחליט שהם נפרדים מייצוגו של הארגון, יקדמו את מאמצי ארגוני העובדים לייצג באופן הולם את העובדים.

מוצע לקבוע כי הצבעה חשאית לבחירת ארגון עובדים יציג לעניין הסכם קיבוצי מיוחד, להחלפתו או לביטול הכרה בארגון יציג כאמור, תתקיים לפי בקשה של קבוצת עובדים שהציגה את חתימותיהם של שליש מהעובדים במקום העבודה לפחות. ההצבעה תתקיים בתקופה שבין שלושים לשישים יום מיום

שנמסרה לעובדים הודעה על קיום הצבעה וזאת כדי לאפשר היערכות אך למנוע עיכוב מיותר. לאחר קיום ההצבעה, לא ניתן יהיה לקיים הצבעה נוספת במשך שנה. כמו כן, ארגון עובדים יצטרך לזכות באמון העובדים מחדש אחת לשלוש שנים. עוד מוצע כי כדי שלהצבעה יהיה תוקף נדרש כי ישתתפו בה לכל הפחות על 40% מהעובדים בעלי זכות ההצבעה. הנחיות נוספות לגבי אופן קיום ההצבעה והפיקוח עליה יקבעו בתקנות על ידי שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר המשפטים.

במקרה בו החליטו העובדים לבטל את היציגות של ארגון העובדים שייצג אותם בעבר, ימשיך ההסכם הקיבוצי לחול עד פקיעת תוקפו. אם לא צוין בהסכם תוקף – יבוטל ההסכם מיד עם ביטול יציגות ארגון העובדים, בהיעדר ארגון שיגבה את ההסכם.

עוד מוצע לבטל את סעיף 6 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, הקובע כי רק ארגון עובדים אחר רשאי לערער על יציגות ארגון העובדים, שהרי לפי התיקון המוצע אין בו צורך. ההכרעה באשר לזהות הארגון היציג לעניין הסכם קיבוצי מיוחד וההכרה בו תהיה שמורה לעובדים שיבטאו זאת בהצבעה חשאית, במקום במסגרת התדיינות משפטית ביוזמת ארגון עובדים נוסף.

לבסוף, מוצע להעניק הגנה לעובדים שמביעים את עמדתם ופועלים למען חופש מהתאגדות בדומה להגנה שמוענקת לעובדים הפועלים למען החופש להתאגד, וזאת כדי להגן על חופש הביטוי שלהם ולאפשר לעובדים לפעול למען השפעה על גורלם התעסוקתי ועל יחסי העבודה במקום עבודתם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/226/24) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2079/24).

הצעת החוק זהה לפ/226/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)